Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Çalışma hayatında özel politika gerektiren gruplar
  - **Engelli çalışanlar**
    - Engellilik: kişinin bedensel veya ruhsal işlevlerindeki eksiklik nedeniyle iş ve günlük yaşamda kısıtlanması.
    - Engel türleri: ortopedik, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma, ruhsal-duygusal ve süreğen (kronik) hastalıklar.
    - Mesleki rehabilitasyonun amacı: kişinin uygun işi bulması, işe uyum sağlaması ve topluma katılması.
    - Özel sektörde işveren, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) izlediği engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymak zorundadır. Uymayan işverene idari para cezası verilir.
    - Bu cezalar, engellilerin kendi işini kurması ve işyerine uyum için gerekli teknolojik araçların alınması gibi projelerde kullanılır.
    - İŞKUR, engellilerin meslek seçimi, mesleki rehabilitasyonu ve eğitiminden de sorumludur.
    - Kamuda engelli istihdamı merkezî sınavla yapılan atamalarla sağlanır.
  - **Yaşlı çalışanlar**
    - Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artıyor. Bu, çalışma hayatındaki yaşlı oranını da artırıyor.
    - Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık sınırını 65 yaş kabul ediyor.
    - Önlem alınmazsa yaşlı çalışan oranının artması verimliliği düşürebilir.
    - İşveren risk değerlendirmesinde ve sağlık gözetiminde yaşlı çalışanların durumunu ayrıca dikkate almalı.
- İş sağlığı hizmetlerinde sağlık insan gücü
  - Ekip: işyeri hekimi, toksikolog, iş hijyenisti, ergonomist, iş psikoloğu.
  - Türkiye'de mevzuatta öne çıkan unvanlar: **işyeri hekimi**, **iş güvenliği uzmanı (İGU)** ve **diğer sağlık personeli (DSP)**.
  - DSP: işyeri hemşiresi, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni.
- İşyeri hekimi
  - Görevleri beş başlıkta toplanır: rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim-bilgilendirme-kayıt, ilgili birimlerle iş birliği.
  - **Rehberlik**
    - Sağlık ve çalışma ortamının gözetimi. Çalışanların sağlık durumunu izleyip işverene bilgi verme.
    - İşyerinin tasarımı, planlanması ve organizasyonu konusunda öneri.
    - Psikososyal etkenler ve stres gibi konularda araştırmalara katılma.
    - Kantin, yemekhane, duş gibi alanların genel hijyen denetimi. Çalışanlara beslenme konusunda bilgi verme.
    - İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırma ve önleme önerileri.
  - **Risk değerlendirmesi**
    - Sağlık ve güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmalara katılma.
    - Özel politika gerektiren gruplar için ayrı değerlendirme yapma: gebeler, 18 yaş altındakiler (altyazıda "11 yaş", bkz. ders sonrası notlar), alkol ve uyuşturucu bağımlıları, meslek hastalığı olanlar, daha önce birden fazla iş kazası geçirenler.
  - **Sağlık gözetimi**
    - İşe giriş ve periyodik muayeneleri yapma. Periyodik muayene sıklığı tehlike sını-

fına göre değişir:
        - Az tehlikeli: en geç 5 yılda bir.
        - Tehlikeli: en geç 3 yılda bir.
        - Çok tehlikeli: en geç yılda bir.
    * Bu süreler üst sınırdır. Hekim gerek görürse daha sık muayene yapabilir.
    * İşe dönüş muayenesi: sağlık nedeniyle tekrarlı veya uzun devamsızlıktan sonra.
    * Bulaşıcı hastalıklara (ör. COVID-19) karşı önlemler.
    * Geçici iş ilişkisiyle gelen çalışanın sağlık raporunun geçerliliğini kontrol etme.
  - **Eğitim, bilgilendirme ve kayıt**
    * Eğitim planını işverenin onayına sunma. Çalışanlara sağlık eğitimi verme: bağımlılık yapan maddeler, hijyen, işyeri riskleri.
    * Eğitimden sonra İGU ile birlikte rapor hazırlama.
  - **İlgili birimlerle iş birliği**
    * İGU ile sürekli iş birliği. Kaza durumunda tedavi için yetkili sağlık kuruluşlarıyla, eğitim için yetkili kurumlarla iş birliği.
  - **Görev sınırları**
    * İş akışını gereksiz yere bozmamak.
    * İşverenin ve işyerinin sırlarını gizli tutmak.
    * Çalışanların sağlık bilgilerini gizli tutmak.
  - **Nasıl işyeri hekimi olunur?**
    * Tıp fakültesi mezunu hekim, toplam 220 saatlik işyeri hekimliği eğitimi alır: 180 saat teorik, 40 saat uygulamalı.
    * Ardından Bakanlık adına yapılan sınavı geçerek işyeri hekimliği belgesi alır.
    * İşveren, çalışanları arasında belgeli hekim varsa onu görevlendirebilir. Yoksa hizmeti ortak sağlık ve güvenlik biriminden (OSGB) alabilir.
  - **Tehlike sınıfına göre işyeri hekimi çalışma süresi (çalışan başına, ayda en az)**
    * Az tehlikeli: 5 dakika. 2000 ve üzeri çalışanda tam süreli hekim gerekir.
    * Tehlikeli: 10 dakika. 1000 ve üzeri çalışanda tam süreli hekim gerekir.
    * Çok tehlikeli: 15 dakika. 750 ve üzeri çalışanda tam süreli hekim gerekir.
  - Üçüncü basamak iş sağlığı hizmetinde (uzmanlık ve danışmanlık) hekim yetiştirmenin ortak bir kalıbı yok. ABD ve İngiltere'de halk sağlığı fakülteleri bu eğitimi veriyor.
- İşyeri hemşiresi ve diğer sağlık personeli
  - Batı ülkelerinde yaygın. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren yaygınlaştı.
  - Eğitim: yarısı uzaktan, yarısı sınıf içi. Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlar veriyor. Sınavı geçenler belge alıyor.
  - Görevleri:
    * İSG hizmetlerinin planlanmasında hekimle birlikte çalışmak ve kayıt tutmak.
    * Muayene öncesi çalışanın sağlık ve iş öyküsünü forma yazmak, muayenede hekime yardım etmek.
    * Özel politika gerektiren grupları takip etmek, muayenelerini yaptırmak.
    * İlk yardım organizasyonunda ve genel hijyen denetiminde hekimle çalışmak.
  - Görevlendirme (yalnız çok tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az):
    * 10-49 çalışan: 10 dakika.
    * 50-249 çalışan: 15 dakika.
    * 250 ve üzeri: 20 dakika.
    * Tam süreli işyeri hekimi olan işyerinde DSP şartı aranmaz. Hekim talep ederse ve işveren uygun görürse yine görevlendirilebilir.
- İş güvenliği uzmanı (İGU)
  - 6331 sayılı İSG Kanunu ile işyerlerinde İGU çalıştırmak zorunlu oldu. Zorunluluk kamu ve özel sektördeki tüm işyerlerini kapsar.
  - Eğitim: 220 saat (40 saati bir İGU'nun çalıştığı işyerinde uygulamalı).
  - Sınıflar:
    * **A sınıfı:** tüm tehlike sınıflarında çalışabilir.
    * **B sınıfı:** tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde çalışabilir.
    * **C sınıfı:** yalnız az tehlikeli işyerlerinde çalışabilir.
  - Çalışma süresi (çalışan başına, ayda en az):
    * Az tehlikeli: 10 dakika. 1000 ve üzeri çalışanda tam gün İGU gerekir.
    * Tehlikeli: 20 dakika. 500 ve üzeri çalışanda tam gün İGU gerekir.
    * Çok tehlikeli: 40 dakika. 250 ve üzeri çalışanda tam gün İGU gerekir.
    * Çalışan sayısı bu sayıların katlarını aşarsa, kalan çalışanlar için ek İGU görevlen-

dirilir.
  - Görevleri:
    * **Rehberlik:** makine seçimi, bakım, kullanılan maddeler ve işyerindeki değişiklikler konusunda mevzuata uygun öneriler.
    * **Risk değerlendirmesi:** çalışmalara katılmak, önlem önermek ve takip etmek.
    * **Çalışma ortamı gözetimi:** periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak. Kaza, yangın ve patlamayı önleme çalışmalarına katılmak.
    * **Eğitim, bilgilendirme ve kayıt:** eğitimleri planlayıp işverenin onayına sunmak. Talimat ve çalışma izni prosedürleri hazırlamak. Hekimle yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu hazırlamak.
    * **İş birliği:** hekimle kaza ve meslek hastalıklarını araştırmak. Çalışan temsilcisine ve destek elemanlarına destek olmak. Varsa İSG kurulu ile çalışmak.
  - Türkiye'de 2000'lerin başından itibaren iki yıllık İSG önlisans programları, bazı üniversitelerde dört yıllık lisans programları açıldı.
- Diğer uzmanlar
  - **İş hijyenisti:** gürültü, radyasyon, havalandırma, kimyasal maruziyet gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri ölçer ve değerlendirir. 1939'da ABD'de büyük olasılıkla Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği (AIHA) kuruldu.
  - **Toksikolog:** işyerindeki kimyasalların güvenli sınırlarını araştırır. Kişiden kişiye değişen etkileri (genetik, yaş, cinsiyet) inceler. Sanayiye giren yeni kimyasalları değerlendirir.
  - **Ergonomist:** makine ve aletleri insanın anatomik ve fizyolojik yapısına uydurur. Amaç aşırı yorgunluğu, sırt-bel-eklem ağrılarını önlemektir. Genelde makine tasarım mühendisi, iş psikoloğu ve iş fizyoloğuyla ekip olarak çalışır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Bilmek yetmez, dikkatli olmak gerekir.** Hoca trafik örneğini verdi: herkes kuralları bilir ama kazalar dikkatsizlikten olur.
- İşveren gerekli belgeye sahipse İSG hizmetini kendisi üstlenebilir.
- Göz sağlığınıza, beden sağlığınıza ve ruh sağlığınıza dikkat edin.

Kısa Tekrar Notları

- Periyodik muayene: az tehlikeli en geç 5 yıl, tehlikeli 3 yıl, çok tehlikeli 1 yıl.
- İşyeri hekimi süresi (çalışan başına/ay): 5 / 10 / 15 dakika. Tam süreli hekim eşiği: 2000 / 1000 / 750 çalışan.
- İGU süresi (çalışan başına/ay): 10 / 20 / 40 dakika. Tam gün İGU eşiği: 1000 / 500 / 250 çalışan.
- DSP (yalnız çok tehlikeli): 10-49 çalışan 10 dk, 50-249 çalışan 15 dk, 250+ çalışan 20 dk.
- İGU sınıfları: A tüm sınıflar, B tehlikeli + az tehlikeli, C yalnız az tehlikeli.
- İşyeri hekimi ve İGU eğitimi: 220 saat (180 teorik + 40 uygulamalı).
- İşyeri hekiminin beş görev başlığı: rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim-bilgilendirme-kayıt, iş birliği.
- Hekim, çalışanların sağlık bilgilerini gizli tutmak zorunda.
- Özel politika gerektiren gruplar: gebeler, genç çalışanlar, engelliler, yaşlılar, alkol ve uyuşturucu bağımlıları, meslek hastalığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirenler.

Detaylı Açıklamalar

İşveren İSG hizmetini kendisi üstlenebilir mi?

- 6331 sayılı Kanun'un büyük olasılıkla 6. maddesine göre işveren, İSG hizmetini üç yoldan sağlayabilir:
  - Çalışanları arasında gerekli belgeye sahip kişiyi görevlendirmek.
  - Hizmeti bir OSGB'den satın almak.
  - Gerekli belgeye sahipse, tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu görevi kendisi üstlenmek.
- Örneğin işveren A sınıfı belgeye sahipse dışarıdan İGU almasına gerek yoktur.

Ders sonrası notlar

- **Gebe ve genç çalışanlar:** Altyazıda (00:52:09) “11 yaş altında” geçiyor. Bu büyük olasılıkla “18 yaş altında” sözünün ses tanıma hatasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu (büyük olasılıkla md. 71) 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasını yasaklar. 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu eğitimini bitirmiş çocuklar yalnız hafif işlerde çalışabilir (bkz. Ders 7).
- **Altı ayda bir muayene:** Sunumda “gebeler ve çocuklar için en geç 6 ayda bir” denildi. 18 yaşından küçükler için bu süre büyük olasılıkla Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te geçer. Gebe ve emziren çalışanlar için güncel yönetmelikteki muayene düzenlemesini kontrol edin.
- **İş kazası tanımı:** Bir sunumda yalnız malzemeye zarar veren olayın da iş kazası sayıldığı söylendi. 6331 sayılı Kanun’a göre iş kazası büyük olasılıkla işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ve ölüme yol açan ya da vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen engelli hâle getiren olaydır. Yani kanuni tanımda büyük olasılıkla kişiye zarar şarttır. Zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarar vermeyen olaya **ramak kala olay** denir. Yalnız maddi hasarlı olaylar da önleme açısından incelenmelidir.
- **Engelli istihdamı:** Büyük olasılıkla 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri işçilerin %3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Kamu işyerlerinin işçi kadrolarında oran büyük olasılıkla %4’tür. Memur kadrolarında 657 sayılı Kanun’un 53. maddesine göre oran büyük olasılıkla %3’tür. Sunumda kamu atamalarının KPSS ile yapıldığı söylendi. Engelli memur atamaları büyük olasılıkla **EKPSS** (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile yapılır. Güncel oranları ve sınav düzenlemesini kontrol edin. Sunumdaki “Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi” büyük olasılıkla ILO’nun 159 sayılı sözleşmesidir.
- **Yaşlı nüfus ve yaşam süresi:** Sunumda Türkiye’de beklenen yaşam süresi kadınlarda 71,8, erkeklerde 67,1 yıl olarak verildi. Bu değerler büyük olasılıkla eskidir. TÜİK’in 2017-2019 verisine göre doğuşta beklenen yaşam süresi büyük olasılıkla kadınlarda yaklaşık 81, erkeklerde yaklaşık 76 yıldır. Sunumdaki dünya yaşlı nüfusu tahminleri (2025’te 1,2 milyar, 2050’de 2 milyar) büyük olasılıkla DSÖ’nün **60 yaş ve üstü** için verdiği tahminlerdir.
- **İGU sınıfı ve tehlike sınıfı karşılığı:** A sınıfı çok tehlikeli işyerlerine, B tehlikeli işyerlerine, C az tehlikeli işyerlerine karşılık gelir. Üst sınıf, alt sınıflarda da çalışabilir.
- **Sınavı kim yapar?** Bir slaytta ÇASGEM’in 220 saatlik eğitim programını hazırladığı yazıyordu. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını Bakanlık adına büyük olasılıkla ÖSYM yapar. Güncel sınav ve belge koşullarını kontrol edin.
- **İşyeri hekimliği belgesi için diğer yollar:** Sunumda Bakanlıkta 8 yıl çalışmak veya iş ve meslek hastalıkları alanında uzmanlık gibi yollardan söz edildi. Güncel İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki koşulları kontrol edin.
- **İş hijyenisti = İGU mu?** Bir sunumda “Batıda iş hijyenisti olan kişiye bizde iş güvenliği uzmanı diyoruz” denildi. Görev alanları kısmen örtüşür ama aynı meslek değildir. İGU daha geniş bir güvenlik yönetimi rolüdür. İş hijyenistliği ayrı bir uzmanlıktır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.